



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Wahyu Suseno Bin Kusnadi |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31/9 April 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Bromo II/32-A RT. 015 RW. 008 Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang dan atau bertempat tinggal Jalan Muharto No. 59 D Kel. Jodipan Kec. Kedungkandang Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Wahyu Suseno Bin Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 September 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2025 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2025 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Januari 2026

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 14 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 14 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU SUSENO bin Kusnadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang merupakan beberapa kejahatan sejenis mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WAHYU SUSENO bin Kusnadi** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **2 (dua) lembar foto print out tangkapan layar cctv**
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
 - **2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau ;**
Dikembalikan kepada Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI.
 - **Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;**
Dikembalikan kepada PT. Cipta Karya Teknologi melalui Saksi PRIYONO.
 - **1 (satu) lembar daftar inventaris.**
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **WAHYU SUSENO bin KUSNADI** pada pertama **hari Rabu tanggal 02 Juli 2025** sekira **pukul 14.48 WIB** kedua **hari Minggu tanggal 26 Juli 2025** sekira **pukul 17.00 WIB** ketiga **hari Selasa tanggal 05**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2025 sekira **pukul 03.30 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat pertama **di Mess Karyawan PT. Cipta Karya Teknologi Jalan Simpang Teluk Grajakan Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang** kedua dan ketiga **di rumah Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI di Jalan Muharto No.59C Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **yang merupakan beberapa kejahatan sejenis mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya Terdakwa merupakan mantan karyawan PT. Cipta Karya Teknologi sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2025, pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 14.48 WIB di Mess PT. Cipta Karya Teknologi yang beralamat di Jalan Simpang Teluk Grajakan Blok 4 B No.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, awalnya 1 (satu) buah mesin genset HYUNDAI HDG3880 warna hitam-biru tersimpan di dalam mess setelah itu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan masuk ke dalam mess dengan cara merusak gembok menggunakan batang besi lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak korban yakni PT. Cipta Karya Teknologi, Terdakwa mengambil mesin genset **HYUNDAI HDG3880** warna hitam-biru membawa kabur ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi **SENEMAN** dan setuju untuk dijual dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi **SENEMAN** menjual kembali dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi **SENEMAN**.

Bahwa kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi **YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI** yang beralamat di Jalan Muharto No.59C Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang, Saksi **SAVIRA MUBAROK** dan Saksi **YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI** melihat Terdakwa melompat pagar rumah Saksi **YAYAK FAUZIYAH FAUZI**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAMIMI kemudian mengecek listrik karena ada konslet, lalu dua hari setelah itu Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI mengecek blower AC rumah namun sudah tidak ada lagi, setelah itu pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 di sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa melompat pagar rumah kemudian mengambil 2 (dua) tabung gas LPG 3kg (tiga kilogram) warna hijau milik Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI lalu Terdakwa membawa kabur kemudian dijual kepada Saksi CHOTIMAH dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Atas perbuatan Terdakwa, Korban PT. Cipta Karya Teknologi mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Atas perbuatan Terdakwa, Korban YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 280.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **WAHYU SUSENO bin KUSNADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD HASYIM RIFALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan ;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Cipta Karya Teknologi namun pada saat persidangan Saksi sudah resign sebagai karyawan PT. Cipta Karya Teknologi;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa WAHYU SUSENO yang mana Terdakwa merupakan mantan karyawan PT. Cipta Karya Teknologi sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2025;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 ketika saksi dan Timnya ada pekerjaan di Pakisaji Kab Malang 1 (satu) buah mesin jenset HYUNDAI HDG3880di warna hitam-biru berada di mess PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGI di Jalan Simpang Teluk Grajakan Blok 4 B No.11 Kecamatan Blimbing Kota Malang kemudian Saksi dan tim pukul 23.00 wib tiba di mess, melihat gerbang mess sudah dalam kondisi terbuka dengan gembok yang rusak kemudian Saksi dan tim langsung mengecek

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar mess dan Saksi melihat 1 (satu) buah mesin genset HYUNDAI HDG3880 di warna hitam dan biru sudah tidak ada di tempatnya lagi, Saksi dan tim langsung mengecek dari CCTV yang berada di pos jaga di depan gang dari mess PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGI di Jalan Simpang Teluk Grajakan Blok 4 B No.11 Kecamatan Blimbing Kota Malang dan mendapati Terdakwa telah membawa kabur tanpa seizin pihak PT. CIPTA KARYA TEKNOLOGI kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polresta Malang Kota;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yang berupa foto hasil rekaman cctv yang memperlihatkan Terdakwa mengambil genset dan bukti surat daftar inventaris perusahaan PT. Cipta Karya Teknologi yang membuktikan bahwa benar mesin genset HYUNDAI HDG3880 warna hitam-biru ialah milik PT. Cipta Karya Teknologi yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Korban PT. Cipta Karya Teknologi mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang ada di dalam berkas perkara dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. **CHOTIMAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tetangga;
- Bahwa pada hari Selasa 05 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Saksi membuat kue untuk berjualan Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jodipan Wetan I/38 RT.015 RW.006 Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang kemudian menawarkan menjual 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang diakui oleh Terdakwa bahwa tabung gas tersebut milik Ibu Terdakwa kemudian Saksi bersepakat untuk membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membeli obat untuk orang tuanya yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang ada di dalam berkas perkara dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. **SENEMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit genset merk *Hyundai* Warna hitam-biru dengan kode *HYUNDAI HDG3880* di dari Terdakwa di rumah Saksi Jalan Muharto VII RT.009 RW.010 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang pada bulan Juni sekira pukul 18.00 WIB seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar kepada Terdakwa dengan cara tunai atau cash;
- Bahwa saksi beranggapan harga tersebut termasuk dalam harga yang normal dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit genset merk *Hyundai* Warna hitam-biru dengan kode *HYUNDAI HDG3880* barang jelas, yang awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada waktu itu Saksi menawar seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa meminta harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak dapat memenuhi permintaannya dan akhirnya Saksi dengan Terdakwa setuju di harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan genset dan diterima oleh istri Saksi setelah itu 2 minggu kemudian 1 (satu) unit genset merk *Hyundai* Warna hitam-biru dengan kode *HYUNDAI HDG3880* di Saksi jual yang dibeli oleh seseorang yang tidak Saksi kenal dari *facebook* seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut telah Saksi serahkan kepada pihak Kepolisian guna dilakukan penyitaan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang ada di dalam berkas perkara dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

4. **SAVIRA MUBAROK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan adek angkat dari Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI yang menjadi korban hilangnya *blower* AC rumah Saksi dan juga hilangnya 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;
- Bahwa Saksi menjelaskan pencurian pertama yakni *blower* AC pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 17.30 Wib kemudian pencurian kedua yakni 2 (dua) tabung gas LPG pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Muharto no59 C Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Saksi berada di dalam rumah sedangkan letak *blower* AC rumah Saksi berada di samping rumah dan untuk 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg berada di balkon rumah;
- Bahwa Saksi menjelaskan letak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi yakni bersebelahan sedangkan pagar rumah Saksi tidak tinggi sehingga Terdakwa dapat dengan mudah melompat ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *blower* AC namun Saksi melihat Terdakwa melompat pagar ke luar dari rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang ada di dalam berkas perkara dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

5. **YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tetangga yang mana rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Muharto No.59 C Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang, Saksi bersama Saksi SAVIRA MUBAROK melihat Terdakwa melompat dari samping rumah Saksi kemudian pada pukul 17.30 wib Saksi mendapati aliran listrik di rumah Saksi padam setelah itu pada saat Saksi memanggil tukang listrik dari PLN lalu dicek ditemukan ada konsleting listrik yang terjadi di bagian AC di rumah Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 28 Juli 2025, Saksi memanggil tukang servis AC setelah dicek AC *indoor* dalam kondisi normal namun didapati blower AC *outdoor* milik Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat tanggal 05 Agustus 2025 pukul 03.30 wib di balkon rumah Saksi dan tanpa seijin Saksi, Terdakwa mengambil 2 tabung gas 3kg warna hijau milik Saksi dengan cara Terdakwa melompat dari rumah Saksi kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polresta Malang Kota;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Korban YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp.280.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang ada di dalam berkas perkara dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar kecuali Terdakwa hanya membantah bahwa Terdakwa mencuri blower AC outdoor.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal bulan Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju ke mess PT. Cipta Karya Teknologi yang beralamat Jl. Simpang Teluk Grajakan Blok 4-B No.11 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang kemudian sekira pukul 14.00 WIB di mess PT. Cipta Karya Teknologi kondisi sepi lalu Terdakwa memiliki niat untuk mencuri genset namun gerbang kantor dalam keadaan terkunci gembok, dengan menggunakan besi seukuran jari kelingking yang berserakan di sekitar kantor Terdakwa membobol gembok gerbang depan kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit genset merk *Hyundai* warna hitam-biru dengan kode *HYUNDAI HDG3880di* milik PT. Cipta Karya Teknologi lalu langsung menuju sepeda motor lalu menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Muharto Gang Permadi No.59-D Kel. Jodipan Kec. Blimbing Kota Malang, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi SENEMAN untuk menjualnya seharga Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa muncul pikiran untuk mengambil 2 (dua) tabung gas LPG 3kg di rumah Saksi YAYAK, kemudian Terdakwa melompat tembok rumah Saksi YAYAK yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dan langsung masuk ke lantai dua rumah Saksi YAYAK FAUZIAH ATAMIMI kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membawa kabur 2 (dua) tabung gas LPG 3kg tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi YAYAK, setelah itu Terdakwa menuju rumah Saksi CHOTIMAH menawarkan menjual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) tabung gas LPG 3kg kepada Saksi CHOTIMAH;

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP yang ada di dalam berkas perkara dan membenarkan keterangan Saksi-saksi serta barang bukti di depan persidangan namun Terdakwa hanya membantah bahwa Terdakwa tidak mencuri blower AC milik Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar foto print out tangkapan layar cctv ;
- 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau ;
- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar daftar inventaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi MUHAMMAD HASYIM RIFALDI, Saksi CHOTIMAH, Saksi SENEMAN, Saksi SAVIRA MUBAROK, Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI, serta BAP yang memuat keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa WAHYU SUSENO bin Kusnadi dalam berkas perkara ini telah dibuat secara sah menurut hukum oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat bukti surat serta Keterangan Terdakwa WAHYU SUSENO bin Kusnadi, bahwa Terdakwa WAHYU SUSENO bin Kusnadi dengan penuh kesadaran telah melakukan beberapa kali pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.
- Bahwa pencurian pertama pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 14.48 WIB di Mess PT. Cipta Karya Teknologi yang beralamat di Jalan Simpang Teluk Grajakan Blok 4 B No.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, awalnya 1 (satu) buah mesin genset HYUNDAI HDG3880 warna hitam-biru tersimpan di dalam mess setelah itu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan masuk ke dalam mess dengan cara merusak gembok menggunakan batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak korban yakni PT. Cipta Karya Teknologi, Terdakwa mengambil mesin genset *HYUNDAI* HDG3880 warna hitam-biru membawa kabur ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi *SENEMAN* dan setuju untuk dijual dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi *SENEMAN* menjual kembali dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi *SENEMAN*;

- Bahwa pencurian kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi *YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI* yang beralamat di Jalan Muharto No.59C Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang, Saksi *SAVIRA MUBAROK* dan Saksi *YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI* melihat Terdakwa melompat pagar rumah Saksi *YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI* kemudian mengecek listrik karena ada konslet, lalu dua hari setelah itu Saksi *YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI* mengecek blower AC rumah namun sudah tidak ada lagi.
- Bahwa pencurian ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 di sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa melompat pagar rumah kemudian mengambil 2 (dua) tabung gas *LPG* 3kg (tiga kilogram) warna hijau milik Saksi *YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI* lalu Terdakwa membawa kabur lalu dijual kepada Saksi *CHOTIMAH* dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Korban PT. Cipta Karya Teknologi mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- o Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Korban *YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI* mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 280.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
6. Unsur Perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYU SUSENO BIN KUSNADI** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **WAHYU SUSENO BIN KUSNADI** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yaitu pencurian pertama pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 14.48 WIB



di Mess PT. Cipta Karya Teknologi yang beralamat di Jalan Simpang Teluk Grajakan Blok 4 B No.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak korban yakni PT. Cipta Karya Teknologi, Terdakwa mengambil mesin genset *HYUNDAI* HDG3880 warna hitam-biru membawa kabur ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual kepada Saksi SENEMAN dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), pencurian kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI yang beralamat di Jalan Muharto No.59C Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang, Saksi SAVIRA MUBAROK dan Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI melihat Terdakwa melompat pagar rumah Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI kemudian mengecek listrik karena ada konslet, lalu dua hari setelah itu Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI mengecek blower AC rumah namun sudah tidak ada lagi dan pencurian ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 di sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa melompat pagar rumah kemudian mengambil 2 (dua) tabung gas *LPG* 3kg (tiga kilogram) warna hijau milik Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI lalu Terdakwa membawa kabur lalu dijual kepada Saksi CHOTIMAH dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu mesin genset *HYUNDAI* HDG3880 warna hitam-biru, blower AC rumah dan 2 (dua) tabung gas *LPG* 3kg (tiga kilogram) dimana genset *HYUNDAI* HDG3880 warna hitam-biru adalah milik PT. Cipta Karya Teknologi, blower AC rumah dan 2 (dua) tabung gas *LPG* 3kg (tiga kilogram) warna hijau adalah milik Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu mesin genset *HYUNDAI* HDG3880 warna hitam-biru, blower AC rumah dan 2 (dua) tabung gas *LPG* 3kg (tiga kilogram) dimana genset *HYUNDAI* HDG3880 warna hitam-biru adalah milik PT. Cipta Karya Teknologi, blower AC rumah dan 2 (dua) tabung gas *LPG* 3kg (tiga kilogram) warna hijau adalah milik Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 14.48 WIB di Mess PT. Cipta Karya Teknologi yang beralamat di Jalan Simpang Teluk Grajakan Blok 4 B No.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak korban yakni PT. Cipta Karya Teknologi, Terdakwa mengambil mesin genset *HYUNDAI* HDG3880 warna hitam-biru membawa kabur ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual kepada Saksi SENEMAN dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), pencurian kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI yang beralamat di Jalan Muharto No.59C Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang, Saksi SAVIRA MUBAROK dan Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI melihat Terdakwa melompat pagar rumah Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI kemudian mengecek listrik karena ada konslet, lalu dua hari setelah itu Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI mengecek blower AC rumah namun sudah tidak ada lagi dan pencurian ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 di sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa melompat pagar rumah kemudian mengambil 2 (dua) tabung gas *LPG* 3kg (tiga kilogram) warna hijau milik Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI lalu Terdakwa membawa kabur lalu dijual kepada Saksi CHOTIMAH dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan mereka terdakwa dan keterangan pada saksi, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 14.48 WIB di Mess PT. Cipta Karya Teknologi yang beralamat di Jalan Simpang Teluk Grajakan Blok 4 B No.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak korban yakni PT. Cipta Karya Teknologi, Terdakwa mengambil mesin genset *HYUNDAI* HDG3880 warna hitam-biru membawa kabur ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual kepada Saksi SENEMAN dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), pencurian kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI yang beralamat di Jalan Muharto No.59C Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang, Saksi SAVIRA MUBAROK dan Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI melihat Terdakwa melompat pagar rumah Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI kemudian mengecek listrik karena ada konslet, lalu dua hari setelah itu Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI mengecek blower AC rumah namun sudah tidak ada lagi dan pencurian ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 di sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa melompat pagar rumah kemudian mengambil 2 (dua) tabung gas *LPG* 3kg (tiga kilogram) warna hijau milik Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI lalu Terdakwa membawa kabur lalu dijual kepada Saksi CHOTIMAH dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima telah terbukti ;

Ad. 6. Unsur Perbuatan Berlanjut ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handeling*) menurut Yurisprudensi HR 11 Juni 1894 perlu adanya satu keputusan kehendak (*een wilsbesluit*) dan tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama ;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dapat dikemukakan fakta yuridis bahwa pencurian pertama pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 14.48 WIB di Mess PT. Cipta Karya Teknologi yang beralamat di Jalan Simpang Teluk Grajakan Blok 4 B No.11 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tanpa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak korban yakni PT. Cipta Karya Teknologi, Terdakwa mengambil mesin genset *HYUNDAI* HDG3880 warna hitam-biru membawa kabur ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual kepada Saksi SENEMAN dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), pencurian kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI yang beralamat di Jalan Muharto No.59C Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang, Saksi SAVIRA MUBAROK dan Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI melihat Terdakwa melompat pagar rumah Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI kemudian mengecek listrik karena ada konslet, lalu dua hari setelah itu Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI mengecek blower AC rumah namun sudah tidak ada lagi dan pencurian ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 di sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa melompat pagar rumah kemudian mengambil 2 (dua) tabung gas *LPG* 3kg (tiga kilogram) warna hijau milik Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI lalu Terdakwa membawa kabur lalu dijual kepada Saksi CHOTIMAH dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keenam telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **WAHYU SUSENO BIN KUSNADI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar foto print out tangkapan layar cctv
- 1 (satu) lembar daftar inventaris.

Pengadilan menetapkan Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau ;

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI.

- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada PT. Cipta Karya Teknologi melalui Saksi PRIYONO.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa terbukti di persidangan telah melakukan pencurian dengan pemberatan dan dilakukan beberapa kali di beberapa tempat dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU SUSENO BIN KUSNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar foto print out tangkapan layar cctv
 - 1 (satu) lembar daftar inventaris.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau ;Dikembalikan kepada Saksi YAYAK FAUZIYAH FAUZI ATAMIMI.
 - Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada PT. Cipta Karya Teknologi melalui Saksi PRIYONO.
6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 , oleh kami, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H. , Patanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin , Tanggal 22 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA RITA PURNAMASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Erfan Setianas, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H. Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKA RITA PURNAMASARI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)